Início
Comece por aqui!
Graduação Presencial
Acadêmico
Sala de aula
Atividades complementares
Curricularização da Extensão
Gabaritos
Estágio
Calendário Letivo
TCC

Prova

Provas | **Gabarito**

Direito Processual Penal III

1 - A decisão proferida no incidente de falsidade:

1) Vincula obrigatoriamente todos os órgãos jurisdicionais que futuramente apreciarem a autenticidade documental.
2) Impede nova perícia sobre o documento quando surgir posteriormente investigação sobre possível falsificação.
3) Não faz coisa julgada em prejuízo de processo penal ou civil posteriormente instaurado.
4) Produz coisa julgada absoluta para qualquer processo penal ou civil que examine o mesmo documento.
5) Determina automaticamente absolvição quando o documento falso possuía relevância para a acusação criminal.

2 - As provas ilícitas por derivação são aquelas que:

1) Correspondem a documentos autênticos que apresentam conteúdo incompleto sobre acontecimentos relevantes para a causa criminal.
2) Resultam de prova testemunhal contraditória e precisam ser excluídas sempre que houver divergência entre os depoimentos.
3) São obtidas durante investigação policial e permanecem inválidas mesmo quando posteriormente submetidas ao contraditório judicial.
4) São produzidas regularmente durante o processo, porém apresentam conteúdo desfavorável aos interesses jurídicos da defesa.
5) Decorrem causalmente de prova obtida ilicitamente, podendo sofrer contaminação pela ilegalidade existente em sua origem.

3 - Quando a arguição de falsidade é apresentada por procurador:

1) O advogado deve demonstrar previamente a falsidade mediante perícia concluída antes do requerimento judicial.
2) O mandato deve conter poderes especiais para autorizar expressamente a instauração do incidente processual.
3) A procuração comum basta desde que tenha sido juntada antes do documento questionado no processo.
4) O defensor precisa obter autorização do Ministério Público para formular a impugnação documental correspondente.
5) A representação depende de autorização específica do tribunal responsável pelo julgamento de eventual recurso.

4 - Quanto à contagem dos prazos processuais penais, aplica-se como regra:

1) Reinício integral da contagem quando houver qualquer suspensão temporária do expediente forense local.
2) Contagem apenas em dias úteis com aplicação subsidiária obrigatória das normas do processo civil.
3) Interrupção automática sempre que ocorrer feriado entre o início e o término do prazo estabelecido.
4) Contagem contínua em dias corridos, excluindo o início e incluindo o dia do vencimento.
5) Exclusão de todos os sábados, domingos e feriados existentes durante o período processual correspondente.

5 - Na ação penal pública, cabe ao Ministério Público:

1) Determinar diretamente prisões cautelares sem necessidade de apreciação pela autoridade jurisdicional competente.
2) Substituir a autoridade policial na condução obrigatória de toda investigação criminal submetida ao Estado.
3) Exercer função jurisdicional quando houver ausência temporária do magistrado responsável pela ação criminal.
4) Promover privativamente a acusação e avaliar os elementos necessários ao exercício da persecução penal.
5) Proferir decisão definitiva sobre a responsabilidade penal quando considerar suficientes as provas produzidas.

6 - A presunção de inocência no processo penal determina que:

1) O processo seja encerrado sempre que houver qualquer divergência entre as provas apresentadas pelas partes.
2) A acusação deixe de produzir provas quando o acusado optar por exercer plenamente o direito ao silêncio.
3) O acusado demonstre sua inocência sempre que a acusação apresentar indícios mínimos de autoria.
4) A responsabilidade penal seja comprovada por elementos suficientes antes da imposição legítima de condenação.
5) Toda medida cautelar seja proibida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

7 - Reconhecida a falsidade por decisão irrecorrível, o documento deverá:

1) Permanecer nos autos apenas para registro histórico da controvérsia documental já solucionada judicialmente.
2) Ser desentranhado e encaminhado ao Ministério Público juntamente com os autos do incidente correspondente.
3) Ser encaminhado ao juízo cível para definição definitiva de sua autenticidade e de seus efeitos.
4) Ser destruído imediatamente pelo juízo para impedir qualquer utilização em procedimento posterior relacionado.
5) Ser devolvido à parte que o apresentou sem possibilidade de apuração sobre eventual responsabilidade criminal.

8 - No regime das nulidades processuais, o princípio do prejuízo determina que:

1) Qualquer vício processual impede obrigatoriamente o aproveitamento dos atos posteriores praticados na mesma causa.
2) As nulidades relativas podem ser alegadas a qualquer momento independentemente da existência de preclusão processual.
3) A parte pode provocar determinada irregularidade e posteriormente utilizá-la livremente como fundamento de nulidade.
4) A nulidade exige demonstração de consequência relevante para acusação ou defesa decorrente da irregularidade.
5) Toda falha formal provoca automaticamente invalidação integral dos atos anteriormente praticados no processo penal.

9 - Apresentada a arguição de falsidade, o procedimento prevê:

1) Transferência da discussão para o juízo cível sempre que houver controvérsia sobre autenticidade.
2) Remessa imediata do documento ao Ministério Público antes de qualquer análise judicial específica.
3) Julgamento imediato da falsidade sem oportunidade para produção de elementos técnicos pelas partes.
4) Suspensão automática do processo principal até o encerramento definitivo do incidente instaurado.
5) Autuação em apartado e concessão de prazo para manifestação da parte contrária interessada.

10 - Quanto ao ônus da prova penal, cabe principalmente à acusação:

1) Demonstrar os elementos necessários à responsabilização, respeitando a presunção constitucional de inocência do acusado.
2) Exigir que a defesa produza elementos suficientes para afastar toda dúvida relacionada à prática criminosa imputada.
3) Sustentar a condenação com base na ausência de explicações defensivas sobre acontecimentos descritos na denúncia apresentada.
4) Transferir ao acusado a responsabilidade de demonstrar negativamente sua ausência de participação no fato investigado.
5) Considerar comprovada a imputação quando a defesa deixar de produzir documentos ou testemunhos sobre sua versão.

	Suas respostas	Alternativas corretas	
1	3	3	✓
2	5	5	✓
3	2	2	✓
4	4	2	✗
5	4	4	✓
6	4	4	✓
7	2	2	✓
8	4	4	✓
9	5	5	✓
10	1	1	✓